Les utilisations du domaine public

- La question de la valorisation du domaine public passe par l'utilisation de ce dernier
  - Les utilisations collectives sont les plus naturelles et attendues du domaine public car résultent de la définition même de la domanialité publique
  - La vocation naturelle des biens du domaine public est d'être utilisé par la communauté
    - L2122-1, il existe un droit d'usage qui appartient a tous
    - Lorsque l'on s'intéresse aux utilisations collectives du domaine public, on doit faire une distinction entre les voies publiques et les dépendances autres
- Les utilisations collectives du domaine public
  - Les utilisations des voies publiques
    - Les voies publiques sont par définition ouvertes à l'usage collectif car il s'agit d'assurer la libre circulation des personnes rattachées à la liberté fondamentale d'aller et venir
      - Face à la liberté de circulation, il existe des exigences qui peuvent justifier des exceptions aux utilisations collectives des voies publiques
        - Exemple : la sauvegarde de l'ordre public
        - L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
      - Le maire est compétent pour tout ce qui intéresse la sureté et la commodité du passage dans les rues, sur les quais, sur les places et de façon générale sur toutes les voies publiques
        - En vertu du pouvoir de police, le maire peut interdir l'accès aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature a compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels ou des zones touristiques
      - En toute hypothèse, les utilisations des voies publiques doivent être conformes à l'affectation domaniale
        - L'affectation domaniale est la destination naturelle des voies publiques
    - Les voies publiques ne sont pas normalement destinées à accueillir des défilés et manifestations
      - Si les défilés et manifestations ne sont pas interdits, cette forme d'utilisation collective des voies publiques donne lieu à un régime de police
        - Il est nécessaire d'effectuer une déclaration dans la mairie de la ville sur le territoire de manifestation, au moins 3 jours avant l'événement
      - Le régime de la déclaration préalable est toutefois moins restrictif que le régime d'autorisation
    - C'est parque les voies publiques ne sont pas destinées à être le cadre d'essais d'automobiles effectués par des constructeurs, qu'il existe un processus de déclaration préalable
      - Si des exigences d'ordre public ou environnemental peuvent relever des interdictions, il y a lieu que les interdictions totales sont prohibées
        - 24 Avril 2004, Ville de bordeaux
    - Lorsque l'on s'intéresse aux utilisations collectives des voies publiques, se pose la question du stationnement
      - En droit français on considère que la liberté de circuler inclue celle de stationner
      - Néanmoins, la liberté de stationnement a rapidement posé problème car elle pouvait être à l'origine de dérives, certains automobilistes n'hésitant pas a stationner sur des emplacements réservés conduisant à une forme d'appropriation du domaine public
        - Le Code de la route encadre la liberté de stationnement
        - Le stationnement momentané est admis par principe (R110-2 du Code de la Route)
        - L'immobilisation durable est strictement encadrée et doit intervenir au sein de zones spécialement dédiées au stationnement
          - Les personnes publiques se sont rapidement rendues compte de l'intérêt du stationnement prolongé au versement d'une redevance
          - Le discours consistait a dire que le stationnement payant avait pour objet principal le *turn over* des véhicules
          - Les collectivités publiques sont-elles fondées a instaurer des redevances de stationnement ?
            - Le Conseil d'État a validé la pratique au sein de l'arret Dépugez 1930
      - Le stationnement prolongé ne constitue plus une utilisation collective mais privative
  - Les utilisations des dépendances autres que les voies publiques
    - Les utilisations des dépendances du domaine public fluvial
      - Le principe est la liberté des dépendances des voies navigables
      - Des restrictions peuvent être apportées pour des raisons de sécurité, notamment en période de crue, pour des raisons économiques ou environnementales, ou en période de sécheresse
        - Les restrictions peuvent être apportées par le préfet au nom de l'État ou par voies navigables de France
    - S'agissant du domaine public maritime, le principe est la liberté d'utilisation, étant précisé la conformité à l'affectation domaniale
      - Le Conseil d'état ayant eu l'occasion de préciser (23 Février 1979, association les amis des chemins de rondé) que les autorités administratives sont tenues de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer
        - Le Conseil affirme qu'il appartient aux autorités de protéger le chemin des douaniers et qu'il n'existe pas d'obstacle a l'utilisation
  - L'utilisation privative du domaine public est précisément lorsqu'une personne ou un ensemble de personnes utilise une dépendance du domaine public dans une condition qui excède le droit d'usage qui appartient a tous
    - L'utilisation privative n'est pas antinomique du domaine public mais ne sont pas celles normalement attendues
    - Les utilisations privatives sont conçues comme une exception et font l'objet d'une interprétation stricte voir restrictive
      - Les utilisations collectives sont régies par un principe de conformité, pour ce qui concerne les utilisations privatives, celles-ci sont régies par le principe de compatibilité
      - Elles sont permises tant qu'elle ne font pas obstacle a l'affectation domaniale du bien concerné
- La questions générales des occupations privatives
  - L'octroi de l'autorisation
    - S'agissant de la forme, l'autorisation est administrative et est délivrée par l'administration
      - L'autorisation privative doit être réalisée en vertu d'un titre autorisant l'occupant a privatiser la dépendance du domaine public considérée
      - Il existe une grande distinction entre les autorisations d'occupation privative qui prennent la forme d'un acte unilatérale et les contrats
    - Les autorisations unilatérales
      - Elles sont anciennes et datent de la fin du 19e siècle
        - Un avis de 1882 a opéré une distinction entre les permissions de voirie et les permis de stationnement
      - La permission de voirie
        - Les permissions de voirie supposent une occupation avec emprise au sol
          - L'emprise est la pénétration dans le sol
        - Exemple : Implantation d'une station service sur le domaine public routier
      - Le permis de stationnement
        - Il ne s'accompagne pas d'une emprise au sol
      - Il existe une différence de régime importante
        - Les permissions de voirie sont proposés par les autorités gestionnaires du domaine public
        - Les permis de stationnement sont proposés par les autorités de police
    - Les autorisations contractuelles
      - Les autorisations d'occupation privatives qui prennent une forme contractuelle ont une dénomination unique, les concessions d'occupation domaniale
      - Elles sont les contrats conclus entre l'administration et un particulier ou une entreprise en vue de l'occupation privative d'une dépendance domaniale
        - Il est possible que la concession domaniale soit fondue dans un autre contrat administratif plus large
        - Il est fréquent de trouver des concessions domaniales fondues dans des concessions de service public
      - Au moment de confier la gestion, l'administration peut octroyer la possibilité d'occupation domaniale
        - Ils sont des contrats administratifs par détermination de la loi
        - Article L2331-1 du CG3P
        - TC 16 Octobre 2006 "EURL Pharmacie gare Saint Charles"
    - Certaines concessions domaniales font l'objet de régimes spéciaux
      - Les concessions de sépulture dans les cimetières, allant de 15 à 100 ans voir a perpétuité
        - L2213-9 et suivants du CG3P
        - Joue en la matière une police administrative spéciale, celle des cimetières
        - Il apparait un maintient de l'ordre et de la décence
        - La concession de sépulture créer des droits particuliers dans le chef de l'occupant et de sa famille
      - Les concessions de places dans Les Halles, foires et marchés
        - L'emplacement doit, le cas échéant, conclure on convention domaniale avec l'administration
        - Les concessions de places sont soumises à la compétence du juge judiciaire
          - CE 24 Juin 2013, SARL Eldorado
      - Les concessions de plages
        - L'essentiel des plages appartient au domaine maritime de l'État
        - Le principe est l'utilisation collective des pages, notamment du public (L2124-4 du CG3P)
  - Le grand principe a retenir, nul n'a de droit qu'à l'octroi d'une autorisation privative du domaine public sauf en matière de sépulture
    - L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire
      - 5 Novembre 1937, Société industrielle des schistes
      - L'administration jouit d'un pouvoir très large d'appréciation pour accorder ou refuser les autorisations
        - Rappelé le 27 Mai 2020, Société Orange
    - L'administration doit opérer une sélection équitable entre les demandes d'occupation privative
      - Le juge administratif se contentera d'exercer un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation
      - Ce pouvoir très large d'appréciation est aujourd'hui soumis à deux limites
        - La première tient au respect du droit de la concurrence
          - Ordonnance du premier décembre 1986 relative à la liberté des prix et au droit de la concurrence
        - Lorsque l'administration est saisie d'une demande d'occupation privative du domaine public doit statuer en respectant le droit de la concurrence
        - Le droit de la concurrence est logiquement fait pour les personnes privées, néanmoins, le texte de 1986 affirme que le régles du droit de la concurrence s'appliquent aux activités de production, distribution et service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques
  - Pendant des décennies, la règle était claire, l'octroi des autorisations d'occupation domaniale n'était pas soumis au droit de la concurrence
    - On considérait que le domaine public était hors du marché
      - Conseil de la concurrence, 24 Avril 1991, Grandperrin
      - Un tel accord ne constitue pas une activité de distribution, de production ou de service et ne se trouve pas dans le champ du droit de la concurrence
    - La fin des années 1990 va être marquée par une rupture
      - Section 26 Mars 1999, Société EDA, Le conseil d'État reconnait l'applicabilité du droit de la concurrence aux actes de gestion domaniale, notamment aux décisions relatives a l'octroi ou au refus de l'occupation domaniale
      - Cette applicabilité n'est pas générale et le droit de la concurrence ne s'applique que lorsque la dépendance du domaine public dont l'occupation privative est demandée, est le siège d'activités de production, de distribution ou de service
      - Lorsque l'administration est soumise a une demande d'octroi d'autorisation, elle ne saurait placer le demandeur dans une situation anti-concurrentielle
  - S'est posé la question de savoir si l'on devait appliquer a l'octroi de l'autorisation, une procédure de publicité
    - Il n'y avait aucune procédure de passation applicable aux autorisations d'occupation
      - On considérait que l'administration pouvait devoir choisir qui elle voulait
    - Section 3 Décembre 2010, Association Paris Jean Boins, aucune législation, règlements ou principe n'oblige d'organiser une procédure de publicité préalable a la délivrance d'une autorisation d'occupation préalable
      - Il en va ainsi même lorsque l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel
    - Le 14 Juillet 2016, la cour de justice de l'Union Européenne a rendu 2 arrêts, concernant l'Italie, Promoimpresa et Mario Melis
      - Le droit de l'Union Européenne, notamment l'article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, s'oppose à ce que des autorisations d'occupation privatives du domaine publique, destinées à l'exercice d'activités marchandes, puis être octroyées en l'absence de toute procédure de sélection entre les candidats potentiels
      - La condamnation du système italien a une réception en France
        - Comment les pouvoirs publics français vont réagir au message de la cour ?
      - Le législateur français va recevoir le message et le parlement va adopter la loi du 9 Décembre 2016, qualifiée de "Sapin 2", qui va habiliter le gouvernement à reformer par ordonnance le droit de la propriété des personnes publiques
      - Le gouvernement va réagir très vite et adopter le 19 Avril 2017, une ordonnance relative à la propriété des personnes publiques
        - Cette ordonnance va insérer 4 nouveaux articles au sein du CG3P, L2122-1-1 à L2122-1-4
        - Les articles vont avoir pour objet de créer de toute pièce des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable, applicables à certaines autorisations d'utilisation privative
        - Lorsque le titre d'occupation permet à son titulaire d'occuper le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'administration organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant les mesures de publicités permettant aux candidats potentiels de se manifester
        - Depuis 2017, un certain nombre d'autorisations d'occupation domaniale se voient soumises à une procédure qui ressemble aux procédures de passation des marchés publics
          - Il y a la une rupture dogmatique
          - L'ordonnance limite le champ d'application des mesures de publicité, et ne concerne que les occupations domaniales que les titres domaniaux qui permettent à son titulaire d'exploiter économiquement une dépendance du domaine public
          - La seconde limite tient au fait que l'ordonnance prévoit un certain nombre d'exceptions
            - L'urgence
            - Impératifs d'ordre ou de sécurité publique
            - Hypothèse de la procédure infructueuse
              - Si aucun candidat ne manifeste son intérêt, la procédure est déclarée infructueuse et l'administration a les mains libres sans procédure de publicité préalable
          - Il va être à l'administration, au cas par cas, d'établir la procédure de publicité selon son bon vouloir
          - La procédure de référé précontractuel, permettant de sauvegarder les intérêts des tiers, n'est pas applicable en droit du domaine public
  - L'autorisation d'occupation du domaine public doit être nécessairement expresse et écrite
    - Cette exigence n'est qu'exclusivement jurisprudentielle et a été consacrée par le Conseil d'État, dans une décision du 19 Juin 2015, Société immobilière du port de Boulogne
    - Au regard des exigences qui découlent tant des impératifs que de l'affectation normale du domaine public, une occupation privative du domaine ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit
      - Normalement, la règle est celle du silence qui vaut acceptation, dans la pratique, ce principe a été assorti de tellement d'exceptions que l'on se trouve dans le cas ou le silence vaut rejet
  - La procédure d'octroi peut se conclure sur un refus
    - Un certain nombre de décisions de l'administration sont soumises à motivation
    - Depuis 1979, un certain nombre de décisions de l'administration sont soumises a motivation, il s'agit des motivations individuelles défavorables (L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration)
      - Un refus entre dans le champ des décisions individuelles défavorables et un tel refus doit être motivé par l'administration
      - Commune de Saint Pierre 9 Juin 2020, deux catégories de motifs peuvent être avancés par l'administration
        - La sauvegarde des intérêts propres au domaine public
        - La sauvegarde d'autres intérêts de caractère général (libertés publiques)
- La situation du bénéficiaire
  - Le bénéficiaire est la personne qui s'est vue octroyer une autorisation
    - Cette situation se caractérise par des droits autant que par des devoirs
  - Les devoirs du bénéficiaire
    - L'obligation essentielle est le paiement d'une redevance (L2125-2 du CG3P), "Toute occupation privative du domaine public doit par principe donner lieu au paiement d'une redevance"
      - On observe une façon évidente d'encourager la location de parties du domaine public
      - Des exceptions sont prévues, et l'article L2125-1 du CG3P prévoit que le versement de la redevance n'est pas applicable lorsque l'occupation privative du domaine public concerne l'installation de radars le long des voies rapides
      - Proposition de gratuité lorsque l'autorisation d'occupation privative est attribuée à une association à but non lucratif qui assure des missions d'intérêt général
      - Certaines collectivités publiques sont allées assez loin dans le principe de redevances
        - 31 Mars 2014, Commune d'Avignon, l'idée de poser une taxe trottoir pour les distributeurs automatiques des banques était trop poussée
        - Il est impossible d'exiger le paiement d'une redevance pour l'utilisation des distributeurs de billets accessibles sur le domaine public dès lors que ce dernier ne peut être utilisé que pour une transaction
        - Certaines collectivités avaient eu l'idée de taxer les plaques professionnelles des professions libérales
          - Le Conseil a censuré le dispositif
    - S'agissant du calcul de la redevance, elle ne peut être fixée qu'en argent et non en nature et est confié à France domaine
      - Le montant de la redevance doit prendre en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation
      - Conseil d'État, 21 Mars 2003, Sipperec, application de L2125-3
    - S'agissant de sa nature juridique, elle est controversée et a pu être considérée par la doctrine comme ayant une nature fiscale
      - Le Conseil d'État a affirmé que les redevances ne constituaient pas des impôts, 22 Décembre 1989 Chambre de commerce du Var
  - Les droits
    - Le bénéficiaire a le droit d'occuper le domaine public et l'administration a l'obligation de garantir à l'occupant la paisible occupation de l'indépendance
      - 23 Janvier 1976, Kergo
- La fin de l'autorisation privative
  - Il existe général qui explique toutes les règles, le principe de précarité, inhérente aux occupations privatives du domaine public
    - Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'occupation d'ont pas de droits acquis au renouvellement des titres
      - Conseil d'État, 14 Octobre 1991 Elie
      - Le caractère précaire est codifié à l'article L2122-3 du CG3P
        - L'autorisation présente un caractère précaire et révocable
      - Toute clause qui se trouverait dans une convention d'occupation privative du domaine public qui écarterait le principe de précarité serait considérée comme nulle 5 Février 2009, Association SCA
    - La précarité est considérée inhérente car nécessaire pour garantir à l'administration la possibilité de conserver la libre disposition du domaine public et assurer en toute liberté la gestion domaniale
  - Les règles diffèrent quelque peu selon que l'autorisation soit unilatérale ou contractuelle
    - Les autorisations unilatérales
      - Une décision de non renouvellement ou de retrait peuvent donner lieu à un recours en responsabilité de l'administration
      - S'agissant du non renouvellement, un recours est possible lorsque l'administration a donné des assurances selon lesquelles l'autorisation serait renouvelée
      - Lorsque le retrait est imprévisible et justifié par des motifs d'intérêt général sans lien avec le comportement du bénéficiaire, une action en responsabilité est envisageable
        - 28 Mars 1968, Ville de Bordeaux
    - Les autorisations contractuelles
      - L'administration peut partiellement ne pas renouveler une convention d'occupation du domaine public et peut mettre fin avant terme à une convention d'occupation
      - On considère que le bénéficiaire à droit à réparation du préjudicie causé par la résiliation unilatérale
        - Du moins lorsque celle-ci est objective
      - 16 Novembre 2017, Loisirs Associés TA Paris